

**KONTRAK BERLANGGANAN
ANTARA
PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA
DENGAN
PT DANKOM MITRA ABADI
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN SEWA INFRASTRUKTUR**

Nomor TIF : K.Tel.10143/HK820/JIFC-2000000/VI/2025

Nomor DANKOM : 0011/DMA-ISP/160525

Kontrak Berlangganan tentang Penyediaan Layanan Sewa Infrastruktur ("Kontrak") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-06-2025)**, oleh dan antara:

- I. **PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA**, NPWP: 99.390.383.0-014.000, suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang penyelenggara jaringan telekomunikasi, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Kawasan The Telkom Hub, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 52, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 26 tertanggal 08 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0093902.AH.01.01. Tahun 2023 tertanggal 08 Desember 2023, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Telkom Infrastruktur Indonesia Nomor 7 tertanggal 03 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040079.AH.01.02. Tahun 2024 tertanggal 04 Juli 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Telkom Infrastruktur Indonesia, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **MAKHDOR ROSADI**, jabatan **EVP Territory 2**, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor: 01/HK510/JIFC-0000000/2025 tertanggal 10 Maret 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **TIF**; dan
- II. **PT DANKOM MITRA ABADI**, NPWP: 70.076.703.1-407.000, suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang **penyelenggara jasa internet dan managed service** berkedudukan di Bekasi, Jawa Barat dan beralamat kantor di Rukan Emerald Commercial Blok UF No. 021 Jl. Boulevard Selatan Summarecon, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tertanggal 01 April 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Irayanthi Rahmah, S.H. di Kabupaten Karawang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-06771.40.10.2014 tertanggal 29 April 2014, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **RACHMAT HIDAYAT** Jabatan **Direktur**, untuk selanjutnya disebut sebagai **DANKOM**.

Untuk selanjutnya **TIF** dan **DANKOM** secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa **DANKOM** bermaksud untuk melakukan sewa Infrastruktur VULA dan BITSTREAM dari **TIF** dan **TIF** bersedia untuk menyediakan Layanan Sewa Infrastruktur VULA dan BITSTREAM ("**Layanan**").

Oleh karena itu, Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
DEFINISI**

Kecuali ditentukan secara khusus atau hubungan kalimatnya mensyaratkan lain, kata-kata dan istilah-istilah di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

- a. **BITSTREAM** adalah produk digital infrastruktur jaringan **TIF** berbasis **FTTH** yang diperuntukkan bagi segmen **DANKOM OLO/ISP** melalui skema bisnis **B2B2C**. Bitstream menghubungkan *service core*



- PELANGGAN** dengan end-customer-nya menggunakan komponen jaringan yang mencakup *lastmile* sampai dengan *metro access* TIF dengan titik interkoneksi di *Central Office (CO)* TIF.
- b. **Hari Kalender** adalah hari dalam penanggalan kalender termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.
 - c. **Hari Kerja** adalah setiap hari (selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional) dimana bank-bank di Jakarta, Indonesia buka untuk menjalankan usaha.
 - d. **Kontrak** adalah Kontrak Berlangganan tentang Penyediaan Layanan Sewa Infrastruktur ini berikut seluruh lampirannya, amandemen, perubahan, tambahan serta dokumen-dokumen lain yang dibuat dari waktu ke waktu berdasarkan Kontrak ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
 - e. **Layanan FTTH (Fiber-To-The-Home)** adalah suatu jaringan akses yang menghubungkan antara penyedia layanan dengan peralatan yang ada di pelanggan residensial (*Home*) atau *Customer Premises Equipment (CPE)* dengan memanfaatkan media transmisi jaringan fiber optik.
 - f. **NeuCentriX** merupakan layanan data center yang terkoneksi dengan network Telkom maupun operator lain baik domestik maupun global.
 - g. **Suspensi** adalah suatu kejadian penghentian sementara oleh TIF atas penggunaan layanan oleh DANKOM karena adanya peristiwa seperti kewajiban pembayaran yang belum dilakukan oleh DANKOM, dan selama masa Suspensi berlangsung maka tidak mengurangi jumlah nominal tagihan atas layanan sewa infrastruktur yang dimanfaatkan oleh DANKOM.
 - h. **VULA** adalah produk digital infrastruktur jaringan TIF berbasis FTTH yang diperuntukkan bagi segmen pelanggan OLO/ISP melalui skema bisnis B2B2C. VULA menghubungkan service core pelanggan dengan end-customer-nya menggunakan komponen jaringan yang mencakup *lastmile* TIF tanpa *metro access* dengan titik interkoneksi di *Central Office (CO)* TIF.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kontrak ini adalah Penyediaan Layanan Sewa Infrastruktur VULA dan BITSTREAM oleh TIF kepada DANKOM dengan rincian spesifikasi teknis, volume dan harga sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II Kontrak ini.
- (2) Komitmen DANKOM kepada TIF, yaitu sebanyak 50 *homepass/SSL* yang tersebar secara nasional di Indonesia, dengan ketentuan bahwa penyediaan layanan sesuai komitmen tersebut akan di implementasikan dengan memperhatikan ketersediaan alat produksi di TIF sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, dan melihat coverage dari tiap NeuCentriX per area.
- (3) Penyediaan Layanan Sewa Infrastruktur VULA dan BITSTREAM baru akan dilaksanakan oleh TIF setelah terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. JPS (*Join Planning Session*) terkait pembahasan ketersediaan alat produksi melalui media surat elektronik (*e-mail*) atau media tertulis lainnya; dan
 - b. Adanya *Purchase Order* dari sisi DANKOM.
- (4) Para Pihak sepakat bahwa skema bisnis yang digunakan adalah B2B2C, dimana TIF akan mendeliver layanan untuk memenuhi kebutuhan retail (*household*) / FTTH (*Fiber-To-The-Home*), sehingga DANKOM tidak boleh menjual kembali (meresellerkan/retailkan) layanan tersebut.
- (5) Apabila DANKOM melanggar ketentuan terkait larangan jual kembali sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, maka TIF berhak mengenakan sanksi Suspensi dan/atau pencabutan layanan serta pemutusan Kontrak ini secara sepihak oleh TIF.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak ini mempunyai jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal di tandatanganinya Kontrak ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu dokumen tertulis.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN DANKOM

- (1) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak ini, yang menjadi hak DANKOM adalah mendapatkan dan memanfaatkan Layanan Sewa Infrastruktur VULA dan BITSTREAM yang disediakan oleh TIF sebagaimana Lampiran I Kontrak ini.

- (2) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **DANKOM**:
- melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 7 Kontrak ini termasuk seluruh denda-denda berdasarkan Kontrak ini (apabila ada) secara penuh dan tepat waktu.
 - apabila **DANKOM** gagal atau lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dan/atau apabila **DANKOM** melanggar ketentuan-ketentuan Kontrak ini yang mengakibatkan penghentian Layanan, maka **DANKOM** tetap wajib menyelesaikan pembayaran yang masih perlu dibayarkan kepada **TIF** sesuai dengan pelaksanaan Layanan selama Jangka Waktu.
 - menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan dan penggunaan layanan infrastruktur yang disediakan oleh **TIF**.
 - menjamin tidak akan melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu kualitas layanan secara nasional dan/atau melakukan tindakan kriminal/melanggar hukum.
 - menanggung seluruh biaya yang timbul selama proses instalasi layanan, termasuk namun tidak terbatas pada Instalasi Kabel Gedung (IKG), ijin masuk, dan lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan dan/atau biaya lain yang timbul dari hal-hal yang diluar dari kesepakatan Para Pihak yang tertuang dalam Kontrak ini.
 - menjamin **TIF** bahwa dalam menandatangani dan melaksanakan Kontrak ini, **DANKOM**:
 - memiliki segala perizinan dan/atau lisensi yang dibutuhkan untuk menandatangani dan melaksanakan Kontrak ini; dan
 - tidak melanggar hak yang dimiliki pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada Hak atas Kekayaan Intelektual.
 - membebaskan **TIF** dari setiap gugatan dan/atau tuntutan dari pihak ketiga yang timbul akibat dilanggarnya ketentuan huruf f ayat ini.
 - menjaga dengan upaya wajar perangkat **TIF** yang disewa dan berada di lokasi **DANKOM**.
 - mengintegrasikan IT Tools (open API) dengan **TIF** untuk proses *Fulfilment & Assurance*.
 - melakukan pembayaran apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi terdapat kekurangan bayar dari **DANKOM** kepada **TIF**.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN TIF**

- (1) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **TIF** adalah wajib menyediakan dan menjaga agar Layanan Sewa Infrastruktur VULA dan BITSTREAM, berdasarkan Kontrak ini berfungsi dengan baik.
- (2) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Kontrak ini, hal-hal berikut menjadi Hak **TIF**:
- menerima pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Kontrak ini dari **DANKOM** atas pemanfaatan Layanan Sewa Infrastruktur VULA dan BITSTREAM serta denda-denda berdasarkan Kontrak ini (apabila ada) secara penuh dan tepat waktu.
 - mendapatkan pemberitahuan tertulis dari **DANKOM** apabila **DANKOM** melakukan aksi perusahaan (*corporate action*) yang dapat mempengaruhi segala kewajiban pembayarannya kepada **TIF**.
 - mendapatkan segala yang menjadi haknya apabila terjadi adanya keadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (b) Pasal ini.
 - melakukan tindakan penghentian terhadap layanan **TIF** yang digunakan **DANKOM**, apabila **DANKOM** gagal atau lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dan/atau apabila **DANKOM** melanggar ketentuan-ketentuan Kontrak ini.
 - Menerima pembayaran apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi terdapat kekurangan bayar dari **DANKOM** kepada **TIF**.

Pasal 6 **PROSEDUR PENERBITAN PURCHASE ORDER**

- Sebelum dilakukan penerbitan *Purchase Order*, **DANKOM** akan mengirimkan data lokasi target market dan dokumen terkait lainnya kepada **TIF**, untuk selanjutnya **TIF** melakukan pengecekan dan survey atas ketersediaan Layanan atau alat produksi di lokasi yang diminta oleh **DANKOM** tersebut dan coverage dari tiap NeuCentriX per area.
- Setelah dilakukan pengecekan, **TIF** akan menginformasikan kepada **DANKOM** lokasi mana saja

- yang dapat dipenuhi untuk penyediaan layanan sewa infrastruktur berdasarkan Kontrak ini.
- (3) **DANKOM** selanjutnya menerbitkan *Purchase Order* kepada **TIF**, yang berisi nama layanan/produk yang diperlukan, lokasi target market untuk penyediaan layanan, dan informasi terkait lainnya.
 - (4) **TIF** bersedia untuk melaksanakan *Purchase Order* tersebut dengan memperhatikan syarat dan ketentuan berdasarkan Kontrak ini, khususnya ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1).
 - (5) Dengan terlebih dahulu memberikan informasi kepada **DANKOM**, **TIF** dapat melakukan pembatalan atau pengembalian *Purchase Order* apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak tersedianya layanan atau alat produksi di lokasi yang diminta oleh **DANKOM**; dan/atau
 - b. Apabila **TIF** hanya dapat memenuhi sebagian dari permintaan di dalam *Purchase Order* terkait dan terdapat permintaan pembatalan dari **DANKOM** kepada **TIF**.

Pasal 7 BIAYA – BIAYA

- (1) Biaya Total Penyediaan Layanan VULA dan BITSTREAM ialah sebagai berikut yang terlampir :
 - a. Biaya pasang baru (pada Lampiran II)
 - b. Biaya sewa bulanan (pada Lampiran II)sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II tentang Rincian Layanan, Spesifikasi Teknis, Harga dan Lokasi.
- (2) Biaya untuk penyediaan Infra sharing akan disepakati dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani Kontrak ini, yaitu:
 - a. **TIF** : EVP Territory 2
 - b. **DANKOM** : Direktur
- (3) Para Pihak sepakat bahwa nilai kesepakatan atas penyediaan layanan sewa infrastruktur berdasarkan komitmen SSL Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Kontrak ini ditentukan dalam Lampiran II Kontrak ini. Apabila terdapat perubahan atau penambahan nilai kesepakatan tersebut, maka akan dituangkan secara tertulis melalui Addendum/Amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (4) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 8 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kontrak ini akan dilakukan oleh **DANKOM** kepada **TIF** dengan model sebagai berikut:

Model Komitmen Minimum (*Minimum Commitment Model*) yaitu skPema pembayaran dimana **DANKOM** wajib membayar sejumlah layanan atau kapasitas *Service Subscription Line* (SSL) tertentu yang telah disepakati dalam Kontrak, terlepas dari tingkat pemanfaatan aktualnya. Model ini memiliki ketentuan:

- 1) Komitmen minimum adalah sebanyak **50 SSL**.
 - 2) Jika jumlah SSL yang disewa **DANKOM** lebih rendah dari komitmen minimum, **DANKOM** tetap wajib membayar sesuai komitmen minimum.
 - 3) Jika jumlah SSL yang disewa **DANKOM** sama dengan atau lebih tinggi dari komitmen minimum, **DANKOM** wajib membayar sesuai jumlah SSL yang dipasang.
 - 4) Jika kapasitas alat produksi atau infrastruktur yang dimiliki oleh **TIF** tidak dapat memenuhi komitmen minimum **DANKOM**, maka jumlah komitmen minimum dapat direvisi. Penyesuaian ini dilakukan melalui proses diskusi dan kesepakatan bersama secara tertulis antara **DANKOM** dan **TIF** dalam *Join Planning Session* (JPS).
- (2) Rekonsiliasi data penggunaan SSL antara **TIF** dan **DANKOM** dilakukan setiap bulan sebelum tanggal penerbitan tagihan/ *invoice*.
 - (3) **TIF** akan membuat tagihan/ *invoice* atas penggunaan Layanan, sebagai dasar pembayaran oleh **DANKOM**. Pada tagihan yang dibuat **TIF**, disertai Berita Acara Siap Operasi (BASO), resume perhitungan biaya Layanan yang digunakan **DANKOM** dan dilengkapi dengan data rincian serta faktur pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan (n).
 - (4) Pembayaran layanan dilaksanakan **DANKOM** selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan (n+1) sejak tanggal tagihan/ *invoice* diterima dengan benar dan lengkap oleh **DANKOM**.
 - (5) Pembayaran dilakukan oleh **DANKOM** paling lambat sesuai tanggal jatuh tempo yang diatur dalam

- (5) Pembayaran dilakukan oleh **DANKOM** paling lambat sesuai tanggal jatuh tempo yang diatur dalam ayat (4) Pasal ini ("**Tanggal Jatuh Tempo**"), dengan cara transfer ke rekening **TIF** sebagaimana tercantum dalam ayat (6) Pasal ini. Seluruh biaya yang timbul dari atau berhubungan dengan pembayaran tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transfer, merupakan tanggung jawab **DANKOM** sendiri.
- (6) Pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibayarkan oleh **DANKOM** setiap bulan dalam bentuk Rupiah (Rp) melalui transfer ke rekening **TIF** sebagai berikut:

Nomor Rekening	: 070-00-9789889-9
Atas Nama	: PT Telkom Infrastruktur Indonesia
Nama Bank	: Bank Mandiri Cabang Jakarta Telkom Landmark Tower
Alamat Bank	: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52 - Jakarta Selatan

Pembayaran diakui oleh **TIF** setelah ditransfer dan dicatat ke rekening **TIF** pada bank dimaksud. Prosedur penagihan dan pembayaran, termasuk penyelesaian pajak/bea diatur pada Kontrak ini.

- (7) Apabila terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran oleh **DANKOM** akan diperhitungkan oleh **TIF** terhadap tagihan pada bulan berikutnya.
- (8) Apabila terdapat keterlambatan pembayaran oleh **DANKOM** terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan tanggal transfer, maka **TIF** berhak mengenakan denda kepada **DANKOM** sebesar 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan dari total tagihan yang belum dibayar oleh **DANKOM**.
- (9) Apabila **DANKOM** belum melaksanakan pembayaran pada bulan (n+1), maka **TIF** berhak mengenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan dari total tagihan yang belum dibayar oleh **DANKOM** dan sanksi Suspensi total.
- (10) Apabila **DANKOM** belum melaksanakan pembayaran pada bulan (n+2), maka **TIF** berhak mengenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan dari total tagihan yang belum dibayar oleh **DANKOM** dan sanksi pencabutan layanan serta pemutusan Kontrak ini secara sepihak oleh **TIF**.
- (11) Penagihan atas denda-denda dimaksud pada Pasal ini dipisahkan dari tagihan bulanan dan harus dibayar oleh **DANKOM** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tagihan denda diterima oleh **DANKOM**.
- (12) Dalam hal **DANKOM** memutuskan layanan berdasarkan Kontrak ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Kontrak selesai, maka **DANKOM** wajib membayar seluruh sisa Biaya Layanan dengan memperhatikan sisa jangka waktu keberlakuan Kontrak.
- (13) Pembayaran atas semua transaksi yang diatur dalam Kontrak ini dilaksanakan dengan menggunakan mata uang Rupiah (Rp).

Pasal 9 **PAJAK DAN BEA-BEA**

Seluruh pajak yang timbul dari atau sehubungan dengan pembayaran tagihan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang dikenakan dan harus membayar pajak-pajak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 10 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa seluruh data, informasi, keterangan yang diberikan kepada Pihak lainnya adalah lengkap, benar dan akurat.
- (2) Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin tidak akan melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu kualitas Layanan secara nasional dan/atau melakukan tindakan kriminal/melanggar hukum.
- (3) Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa penandatanganan serta pelaksanaan Kontrak ini telah mendapatkan persetujuan-persetujuan dari organ perusahaan yang diperlukan sesuai dengan akta pendirian atau anggaran dasar atau dokumen lain yang setara dari masing-

- masing Pihak.
- (4) Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila akan melakukan perubahan tempat kedudukan, lokasi atau alamat kantor, penggantian nama perusahaan dan/atau adanya perubahan pemegang saham pengendali dari masing-masing Pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.
 - (5) Apabila salah satu Pihak berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") atau dalam pailit atau telah dinyatakan pailit atau dibubarkan, Pihak yang mengalami kondisi tersebut bersedia menyatakan dan menjamin akan segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.
 - (6) Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan dan/atau memperbaharui Kontrak ini, baik seluruhnya atau sebagian kepada pihak atau entitas lain tanpa ada pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 11 **LARANGAN GRATIFIKASI**

Dalam melaksanakan hal-hal pekerjaan berdasarkan Kontrak ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai Pejabat dan/atau karyawan dari masing-masing Pihak.

Pasal 12 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, meskipun dengan usaha terbaiknya, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), hujan deras terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, pemberontakan;
 - c. kerusakan jaringan akibat bencana alam atau perbuatan pihak ketiga;
 - d. putus aliran listrik umum/PLN diluar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya; dan
 - e. dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan kahar tersebut. Pihak yang mengalami keadaan kahar juga harus memberitahukan saat berakhirnya keadaan kahar tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat berakhirnya keadaan kahar. Surat pemberitahuan mengenai dimulai dan berakhirnya keadaan kahar harus disertai dengan keterangan resmi mengenai keadaan kahar tersebut oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai keadaan kahar.
- (4) Semua kerugian dan biaya salah satu Pihak atau Para Pihak yang timbul akibat peristiwa keadaan kahar tidak menjadi tanggung-jawab Pihak lainnya.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu Pihak untuk menunda kewajibannya kepada Pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya keadaan kahar.

Pasal 13 **PEMUTUSAN KONTRAK**

- (1) Apabila suatu ketentuan Kontrak ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi

- setiap ketentuan lain dari Kontrak ini, dimana ketentuan lainnya tersebut akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, apabila Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan peraturan atau menetapkan kebijakan baru yang mengakibatkan Kontrak ini tidak mungkin dilaksanakan untuk seluruh ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini, Para Pihak dapat mengakhiri Kontrak ini tanpa adanya tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada Pihak lainnya.
 - (3) Para Pihak berhak untuk mengakhiri Kontrak ini secara sepihak tanpa pemberitahuan apapun:
 - a. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kontrak ini; dan/atau
 - b. Apabila **DANKOM** tetap tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah **TIF** melakukan penghentian terhadap Layanan.
- Apabila pada saat Kontrak ini berakhir atau diakhiri masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak, maka berakhirnya atau diakhirinya Kontrak ini tidak akan mengakhiri kewajiban-kewajiban Pihak tersebut sampai dengan diselesaikannya kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (4) Para Pihak sepakat untuk menyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terhadap Kontrak ini, sehingga pemutusan Layanan dan/atau pengakhiran Kontrak ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Pengadilan.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kontrak ini akan diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- (2) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perbedaan pendapat dan/atau perselisihan tersebut, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Para Pihak harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini.

Pasal 15 KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia adalah suatu dan semua informasi dalam bentuk apapun, baik bentuk tertulis, dokumen atau format elektronik, lisan atau non-lisan, yang dinyatakan secara tegas sebagai RAHASIA atau TERBATAS baik secara lisan maupun tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada, ide, usulan, pembahasan, rencana informasi yang berkaitan dengan bisnis, komersial, keuangan, strategi pemasaran, metode usaha, pengetahuan, pemasok, pengoperasian, harga, informasi teknis, ketentuan, manajerial, hukum, dan syarat perjanjian, diserahkan atau dengan cara apapun dibuat tersedia oleh atau atas nama salah satu Pihak selaku Pihak yang mengungkapkan ("**Pihak Yang Mengungkapkan**") kepada Pihak lainnya selaku pihak yang menerima atau perwakilannya ("**Pihak Yang Menerima**"), dengan maksud atau berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- (2) Para Pihak sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak ini yang semata-mata digunakan hanya untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kontrak ini, serta tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Pihak Yang Mengungkapkan, kecuali:
 - a. peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa data dan informasi bersifat terbuka untuk umum;
 - b. data dan informasi diminta oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum dan atau majelis hakim dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau pengadilan suatu pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perintah atau permintaan tertulis resmi dari otoritas atau instansi pemerintah yang berwenang (termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian terkait);
 - d. merupakan data dan informasi yang telah dikembangkan secara independen oleh Pihak yang Menerima Informasi Rahasia dengan menggunakan informasi lain yang tidak termasuk data dan Informasi Rahasia.

- (3) Setiap Informasi Rahasia yang disediakan atau diungkapkan oleh Pihak yang mengungkapkan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung serta seluruh salinan Informasi Rahasia tersebut adalah dan tetap eksklusif milik Pihak yang mengungkapkan. Pengungkapan Informasi Rahasia kepada Pihak yang menerima tidak membuat Pihak yang menerima Informasi Rahasia menjadi pemilik hak atau paten, hak cipta, lisensi, merek, rahasia dagang dan/atau hak apapun, baik secara tegas maupun tersirat atas Informasi Rahasia yang disediakan atau diungkapkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang Mengungkapkan.
- (4) Para Pihak wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari Para Pihak mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Kontrak ini
- (5) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kontrak ini, Para Pihak bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia yang diperoleh masing-masing Pihak terkait pelaksanaan Kontrak ini, termasuk Informasi Rahasia yang terdapat dalam jaringan dan sistem Para Pihak.

Pasal 16 ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Kontrak ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Kontrak ini atau ketidak jelasan dalam Kontrak ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satu pun ketentuan dalam Kontrak ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

Pasal 17 WAKIL PARA PIHAK

- (1) Setiap dan seluruh surat menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan Kontrak ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak ke alamat tersebut di bawah ini:
 - a. **TIF:**

Jabatan : Account Manager
 Alamat : The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 52, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710
 Telepon/GSM : 081391060014
 E-Mail : aga.vantoko@tif.co.id
 - b. **DANKOM:**

Jabatan : Direktur
 Alamat : Rukan Emerald Blok UF 21 Summarecon Bekasi, Jl. Boulevard Selatan, Kota Bekasi
 Telepon/GSM : 0811-9191-777
 E-Mail : hidaya@dankom.co.id
- (2) Apabila terdapat perubahan nama wakil, alamat dan data-data lain Para Pihak sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Apabila pemberitahuan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, seluruh pemberitahuan yang disampaikan kepada perwakilan dan dialamatkan ke alamat yang disebutkan di atas akan dianggap telah disampaikan secara patut dan Pihak yang dituju dianggap telah menerima pemberitahuan tersebut.

Pasal 18 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran dari Kontrak ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Kontrak ini.

- (2) Lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Lampiran I : Ruang Lingkup
 - b. Lampiran II : Biaya-biaya

Pasal 19 PERUBAHAN KONTRAK

Kontrak ini tidak dapat diubah kecuali melalui suatu kesepakatan tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 20 KETERPISAHAN

Apabila selama berlakunya Kontrak ini terdapat pasal yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pasal yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan, dan/atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Kontrak ini, sehingga pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Pasal 21 LAIN-LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur kemudian dalam Amandemen atau dokumen tertulis lainnya yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini.
- (2) Kontrak ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam bentuk Amandemen atau dokumen tertulis lainnya.

Pasal 22 PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan Kontrak ini Para Pihak wajib untuk menaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak ini.
- (2) Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

Untuk dan atas nama
PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA


MAKHDOR ROSADI
EVP Territory 2

Untuk dan atas nama
PT DANKOM MITRA ABADI

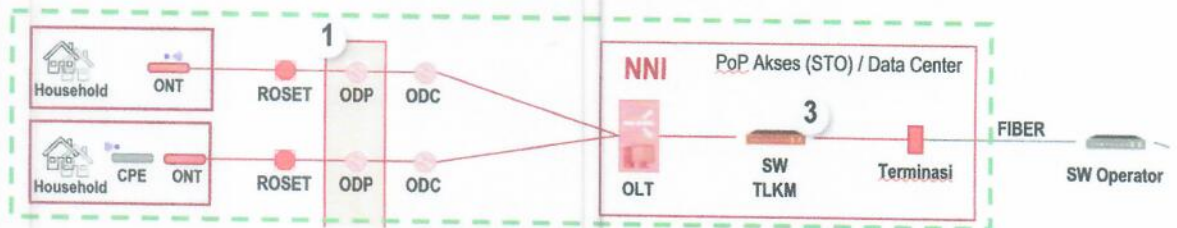


RACHMAT HIDAYAT
Direktur

Lampiran I
Kontrak Berlangganan Penyediaan Layanan Sewa Infrastruktur

RUANG LINGKUP

- a. Layanan FTTH (*Fiber-To-The-Home*) adalah suatu jaringan akses yang menghubungkan antara penyedia layanan dengan peralatan yang ada di pelanggan residensial (*Home*) atau Customer Premises Equipment (CPE) dengan memanfaatkan media transmisi jaringan fiber optik.
- b. **VULA** adalah produk digital infrastruktur jaringan TIF berbasis FTTH yang diperuntukkan bagi segmen pelanggan **OLO/ISP** melalui skema bisnis **B2B2X**. VULA menghubungkan service core pelanggan dengan end-customernya menggunakan komponen jaringan yang mencakup **lastmile TIF tanpa metro access** dengan titik interkoneksi di Central Office (CO) TIF.



Description	Transport of Ethernet frames between CPE and OLO L2 equipment co-located in FiberCo's Access POP, comprising:	
	- Access: The Ethernet service from the ONT to OLT - Delivery: The delivery of OLO traffic as VLANs at OLO's Ethernet interface via dedicated interconnection node (likely L2 switch) directly connected to OLO's equipment	
Requirements	Capability Needed	Interconnection and Interoperability
	Capability needed at Access POP : - L2 carrier-grade switch - Patch panel - Segregated colocation space and metered power	Access side: ONT provided by FiberCo*, CPE provided by OLO OLO side: Ethernet-based Interface with OLOs implemented through <u>L2 carrier-grade switch</u> for: - Scalability of onboarding multiple OLOs - Per OLO's QoS management - Strict SLAs in terms of availability and uptime *OLO's ONT could be used upon compatibility checks

- c. Bitstream produk digital infrastruktur jaringan TIF berbasis FTTH yang diperuntukkan bagi segmen pelanggan **OLO/ISP** melalui skema bisnis **B2B2X**. Bitstream menghubungkan service core pelanggan dengan end-customernya menggunakan komponen jaringan yang mencakup **lastmile sampai dengan metro access TIF** dengan titik interkoneksi di Central Office (CO) TIF.



- d. Infra sharing : layanan yang berbasis dalam menyewakan *Duct* maupun *Pole* (tiang) yang dibundling dengan kabel.
- e. Info terkait SLG untuk layanan Bitstream:

	Bitstream Lite	Bitstream Standard
Customer Segment	Retail (FTTH)	Retail (FTTH)
NNI Bandwidth	1 G	2,5 G
Service Bandwidth	Up to 50 Mbps per SSL (asymmetric 1:4)	Up to 300 Mbps per SSL (symmetric)
Number of Lines	50 SSL	50 SSL
Technical Specification	Port Switch: 1G optical /ethernet, 10G optical/ethernet (TBD after deal) VLAN: 1 VLAN for common service Monitoring: ACS (view only) Service Class: Best Effort	Port Switch: 1G optical /ethernet, 10G optical/ethernet (TBD after deal) VLAN: 1 VLAN for common service Monitoring: ACS (view only) Service Class: Best Effort
Service Level Guarantee (SLG)	Time to Install : 3 x 24 hrs Time to Recover : 36 hrs Availability : 95%	Time to Install : 3 x 24 hrs Time to Recover : 22 hrs Availability : 97%
Commitment Duration	12 months	12 months

[Handwritten signature]

Lampiran II
Kontrak Berlangganan Penyediaan Layanan Sewa Infrastruktur

BIAYA – BIAYA

Biaya Total Penyediaan Layanan ialah sebagai berikut yang terlampir dalam tabel :

A. VULA

Produk	Varian	Rasio BW Up/Down-stream	Bandwidth Backhaul	Zona-1 Jawa & Bali	Zona-2 Sumatera	Zona-3 Kalimantan, NTT/B, KTI
Vula	Lite	Asymetric 1:4	1 Gbps	126,000	135,000	144,000
	Standard	Symetric 1:1	2,5 Gbps	144,000	153,000	162,000

Biaya Add-On :

1. Biaya Aktivasi ditetapkan sebesar Rp250.000 per SSL (*One Time Charge*) untuk 3 (tiga) bulan pertama, dengan **komitmen penjualan sebanyak 300 SSL**. Apabila **PELANGGAN** tidak dapat memenuhi komitmen penjualan, maka Biaya Aktivasi berikutnya akan dikenakan sebesar Rp350.000 per SSL (*One Time Charge*)
2. Penambahan Bandwidth Backhaul Rp 500.000/bulan per 1 Gbps
3. Advanced fitur ACS Rp 20.000 per SSL (jika di perlukan)

B. BITSTREAM

Produk	Varian	Rasio BW Up/Down-stream	Bandwidth Backhaul	Maximum Bandwidth (Mbps)	Zona Tarif Berlangganan (Rp/Bulan/SSL)		
					Zona-1 Jawa & Bali	Zona-2 Sumatera	Zona-3 Kalimantan, NTT /B,KTI
Bitstream	Lite	Asymetric 1:4	Intra	50	Rp202.000	Rp207.000	Rp210.000
			Intra	100	Rp269.000	Rp276.000	Rp280.000
			Intra	200	Rp414.000	Rp426.000	Rp431.000
	Standart	Symetric 1:1	Intra	10	Rp152.000	Rp154.000	Rp156.000
			Intra	20	Rp164.000	Rp168.000	Rp172.000
			Intra	30	Rp177.000	Rp183.000	Rp189.000
			Intra	40	Rp189.000	Rp197.000	Rp205.000
			Intra	50	Rp223.000	Rp234.000	Rp245.000
			Intra	100	Rp297.000	Rp312.000	Rp327.000
			Intra	200	Rp445.000	Rp467.000	Rp490.000

Biaya Add-On :

1. Biaya Aktivasi ditetapkan sebesar Rp250.000 per SSL (*One Time Charge*) untuk 3 (tiga) bulan pertama, dengan **komitmen penjualan sebanyak 300 SSL**. Apabila **PELANGGAN** tidak dapat memenuhi komitmen penjualan, maka Biaya Aktivasi berikutnya akan dikenakan sebesar Rp500.000 per SSL (*One Time Charge*)
2. Advanced fitur ACS Rp 20.000 per SSL (jika di perlukan)

Term and Conditions :

1. **Belum** termasuk PPN yang berlaku.
2. **Sudah** termasuk biaya langganan perangkat **NTE (ONT)**, Automatic Configuration Server (ACS) Standard.
3. **Belum** termasuk penyediaan perangkat switch pelanggan untuk NNI (*Network to Network Interface*) dengan network **TIF** di Central Office **TIF**.
4. **Belum** termasuk biaya penempatan (kolokasi) perangkat switch pelanggan di Central Office **TIF**.
5. **DANKOM** bersedia mengintegrasikan IT Tools (open API) untuk proses Fulfilment & Assurance.
6. Berlaku untuk cakupan lastmile user untuk 50 SSL/homepass dalam 1 (satu) Central Office (CO) yang sama.
7. Minimum komitmen jumlah SSL berlangganan yaitu **50 SSL** dengan asumsi Alat Produksi dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
8. Jika jumlah SSL yang disewa **DANKOM** lebih rendah dari komitmen minimum, **DANKOM** tetap wajib membayar sesuai komitmen minimum.
9. Jika jumlah SSL yang disewa **DANKOM** sama atau lebih dari komitmen minimum, namun tingkat pemanfaatan aktualnya (SSL aktif) tidak mencapai komitmen minimum, pelanggan tetap wajib membayar sesuai komitmen minimum.
10. Rekonsiliasi data penggunaan SSL antara **TIF** dan **DANKOM** dilakukan setiap bulan sebelum tanggal penerbitan invoice. Hal ini bertujuan untuk memastikan akurasi tagihan.
11. Penarikan kabel dari ODP ke End user maksimal 150 meter, jika adanya penarikan lebih dari 150 meter, maka akan dikenakan biaya kembali permeter (*One Time Charge*)
12. Skema bisnis yang digunakan antara ialah B2B2C, dimana layanan **TIF** akan mendeliver layanan untuk memenuhi kebutuhan retail (*household*) / FTTH (*Fiber-To-The-Home*), sehingga **DANKOM** tidak boleh menjual kembali (meresellerkan/retailkan).